

CONTRAT-CADRE PRODUCTEUR

EKEFLICKS

Licence de diffusion, distribution et monétisation de contenus audiovisuels

Version : 2026-09-v2
Date d'effet : [A COMPLETER]
Droit de reference : France

ENTRE LES SOUSSIGNES

EKEFLICKS, société établie en France, dont le siège social est situé 9 RUE DE CONDE, BUREAU 3, 33000 BORDEAUX, FRANCE, immatriculée sous le numéro SIREN / RCS : EN COURS D'ATTRIBUTION, représentée par ABY LANDRY, en qualité de PDG, ci-après dénommée « EKEFLICKS », pouvant agir directement ou, lorsque cela est juridiquement et opérationnellement approprié, par l'intermédiaire de ses filiales, succursales, sociétés affiliées ou entités locales présentes ou futures ;

D'une part,

[NOM / RAISON SOCIALE DU PRODUCTEUR], forme juridique [FORME], établi(e) en [PAYS], adresse [ADRESSE], numéro d'immatriculation [NUMERO], numéro fiscal [NUMERO], représenté(e) par [NOM], en qualité de PDG, ci-après dénommé(e) le « Producteur » ;

D'autre part.

EKEFLICKS et le Producteur sont ci-après individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties ».

Article 1 - Objet

Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles le Producteur autorise EKEFLICKS à héberger, encoder, protéger, présenter, distribuer, diffuser, promouvoir et monétiser les œuvres audiovisuelles qu'il soumet à la plateforme EKEFLICKS.

Le present contrat constitue un contrat-cadre. Chaque film, serie, documentaire, programme, oeuvre d'animation ou autre contenu accepte par EKEFLICKS constitue un « Contenu » soumis au present contrat et, le cas echeant, a des conditions particulieres.

La signature du present contrat ne cree aucune obligation pour EKEFLICKS d'accepter, de publier ou de maintenir en ligne tout Contenu soumis.

Article 2 - Statut et independance du Producteur

Le Producteur agit en qualite de professionnel independant. Le present contrat ne cree aucune relation de salariat, societe commune, franchise, agence commerciale ou mandat general entre les Parties.

Le Producteur conserve la propriete des droits qu'il detient sur ses oeuvres, sous reserve de la licence expressement accordee a EKEFLICKS.

Article 3 - Titularite et garantie des droits

Le Producteur declare et garantit disposer de tous les droits, autorisations, licences et pouvoirs necessaires pour conclure le present contrat et permettre l'exploitation des Contenus selon ses stipulations.

Cette garantie couvre notamment, selon la nature du Contenu, les droits relatifs aux auteurs, scenaristes, realisateurs, artistes-interpretes, producteurs, coproducteurs, musiques, compositions, archives, photographies, marques, images et autres elements incorpores.

Le Producteur demeure responsable des remunerations, autorisations et obligations envers les auteurs, artistes, ayants droit, organismes de gestion collective et autres beneficiaires dont il a la charge en vertu de la loi ou de ses contrats.

Article 4 - Licence accordee a EKEFLICKS

Pour chaque Contenu accepte, le Producteur concede a EKEFLICKS, pendant la duree d'exploitation applicable et sur le territoire autorise, les droits necessaires a la reproduction technique, au stockage, a l'encodage, au transcodage, a la compression, au chiffrement, a la protection DRM, a la mise a disposition par streaming, a la diffusion a la demande, a la diffusion gratuite ou payante, a la distribution via applications web, mobiles, televiseurs connectes, operateurs, partenaires techniques ou commerciaux, ainsi qu'a la promotion et a la monetisation publicitaire du Contenu.

Sauf condition particuliere expresse, la licence est non exclusive. Toute exclusivite devra etre convenue par ecrit et identifier le Contenu, le territoire, la duree et la portee de l'exclusivite.

Article 5 - Territoire

Sauf restriction territoriale expressement declaree par le Producteur et acceptee par EKEFLICKS avant publication, la licence est accordee pour le monde entier.

Le Producteur doit signaler toute restriction issue d'un accord anterieur. EKEFLICKS pourra appliquer des mecanismes de geoblocage ou toute autre restriction technique necessaire.

Article 6 - Duree

Le present contrat est conclu pour une duree initiale de trois (3) ans a compter de sa signature electronique. Il est ensuite renouvelable par periodes successives d'un (1) an, sauf denonciation par l'une des Parties dans les conditions du present contrat.

Des conditions particulieres peuvent fixer une duree differente pour un Contenu determine.

Article 7 - Compte Producteur et onboarding

L'accès aux fonctions de depot est conditionne a la creation d'un compte Producteur, a la verification de l'adresse electronique, a la fourniture des informations professionnelles requises, a l'acceptation du present contrat dans sa version en vigueur et a l'activation du compte par EKEFLICKS.

Le Producteur est responsable de la confidentialite de ses moyens d'authentification et des actes realises depuis son compte par les personnes qu'il a habilees.

Article 8 - Soumission et validation des Contenus

La reception d'un fichier ne vaut pas acceptation de diffusion. EKEFLICKS peut soumettre chaque Contenu a des controles techniques, automatises et humains portant notamment sur l'image, le son, la resolution, l'integrite du fichier, la conformite des metadonnees, la moderation et la conformite editoriale.

EKEFLICKS peut accepter le Contenu, demander des corrections, suspendre son traitement ou le refuser. La publication n'intervient qu'apres validation finale d'EKEFLICKS.

Article 9 - Analyse automatisee et intelligence artificielle

Le Producteur accepte que les fichiers soumis puissent etre analyses par des outils automatises ou des systemes d'intelligence artificielle aux fins de controle qualite, classification, moderation, detection d'anomalies, generation ou enrichissement de metadonnees et amelioration de l'experience utilisateur.

EKEFLICKS conserve un processus de verification humaine pour les decisions editoriales finales significatives.

Article 10 - Publication et presentation

EKEFLICKS conserve la maitrise de la date de publication, de la mise en avant, du classement, de la presentation, des recommandations et du referencement des Contenus sur ses services, sous reserve des engagements particuliers conclus par ecrit.

Article 11 - Remuneration a la vue

Pour les Contenus admis au programme de remuneration a la vue, le Producteur perçoit un montant de reference de mille (1 000) francs CFA BCEAO (FCFA) pour mille (1 000) Vues Eligibles.

Pour un paiement en euros, le montant est converti sur la base de la parite officielle applicable entre le franc CFA BCEAO et l'euro. Pour un paiement en dollars americains ou dans une autre devise autorisee, le montant de reference en FCFA est converti selon le taux de change de reference retenu par EKEFLICKS pour la periode de paiement.

Le FCFA demeure l'unite economique de reference du bareme, sauf avenant ou nouvelle version du bareme.

Article 12 - Vue Eligible et lutte contre la fraude

Une « Vue Eligible » est une lecture reconnue comme valide par les regles techniques, de mesure d'audience et de lutte contre la fraude d'EKEFLICKS.

Sont notamment exclues les vues artificielles, robots, scripts automatises, fermes de vues, repetitions abusives, manipulations techniques, environnements de test et lectures invalidees pour fraude ou anomalie.

Les criteres techniques detailles de qualification d'une Vue Eligible peuvent etre precises dans la politique de remuneration en vigueur, sans porter atteinte aux remunerations deja acquises pour une periode cloturee.

Article 13 - Revenus publicitaires

Lorsqu'un Contenu genere des revenus publicitaires directement attribuables a son exploitation sur l'ecosysteme EKEFLICKS, les Revenus Publicitaires Nets sont repartis comme suit : soixante pour cent (60 %) au Producteur et quarante pour cent (40 %) a EKEFLICKS.

Les « Revenus Publicitaires Nets » correspondent aux sommes effectivement encaissees par EKEFLICKS au titre de la campagne concernee, apres deduction des taxes indirectes, remboursements, annulations, commissions de regies ou intermediaires, frais de transaction et couts techniques ou commerciaux directement imputables a la campagne lorsqu'ils existent.

Article 14 - Commercialisation et signature des contrats publicitaires

Le Producteur confere a EKEFLICKS le droit de commercialiser les espaces et opportunités publicitaires associes a l'exploitation des Contenus dans l'ecosysteme EKEFLICKS.

EKEFLICKS dispose du droit de rechercher les annonceurs, negocier les conditions commerciales, fixer les tarifs, concevoir les offres, conclure et signer les contrats publicitaires, facturer les annonceurs et encaisser les sommes correspondantes.

Le Producteur n'est pas habilite, du seul fait du present contrat, a représenter EKEFLICKS ou a engager EKEFLICKS envers un annonceur.

Article 15 - Exclusivite de la regie publicitaire EKEFLICKS

La commercialisation des espaces publicitaires integres, servis, controles ou vendus par l'intermediaire de la plateforme EKEFLICKS releve exclusivement d'EKEFLICKS.

Cette exclusivite n'interdit pas au Producteur de conclure des accords de sponsoring ou de placement de produit pour ses activites ou oeuvres en dehors des espaces publicitaires controles par EKEFLICKS, sous reserve des incompatibilites, exclusivites sectorielles ou obligations legales applicables.

Article 16 - Sponsoring et placement de produit preexistants

Le Producteur declare lors du depot tout placement de produit, sponsor ou partenariat commercial deja integre au Contenu. EKEFLICKS peut demander les informations necessaires a la conformite et peut refuser ou encadrer une operation incompatible avec ses obligations legales ou une exclusivite commerciale applicable.

Article 17 - Revenus d'abonnement

Sauf convention particuliere expresse, les abonnements payes par les utilisateurs constituent des revenus d'exploitation d'EKEFLICKS. La remuneration a la vue prevue au present contrat et le partage des Revenus Publicitaires Nets constituent les mecanismes de remuneration du Producteur lorsqu'ils sont applicables.

Aucun pourcentage general des abonnements n'est du au Producteur en l'absence d'un accord ecrit distinct.

Article 18 - Tableau de bord et relevés

EKEFLICKS met a disposition du Producteur, directement dans son espace ou par relevé periodique, les informations utiles au suivi des vues, des Vues Eligibles, des revenus calcules, des revenus publicitaires attribues, des ajustements et des montants payables.

Les donnees techniques d'EKEFLICKS servent de base aux decomptes, sauf erreur manifeste etablie.

Article 19 - Seuil et periodicite de paiement

Les comptes sont arretes mensuellement, sauf modalite differente communiquee au Producteur.

Le seuil minimum de paiement est fixe a cinquante mille (50 000) FCFA, ou sa contre-valeur dans la devise de paiement applicable. Tant que le solde payable du Producteur demeure inferieur a ce seuil, il est reporte sur la periode suivante sans etre perdu.

Lorsque le seuil est atteint et sous reserve de la reception des informations de paiement, justificatifs et documents fiscaux requis, le paiement intervient dans un delai maximal de quarante-cinq (45) jours apres la cloture de la periode concernee, sauf contrainte legale, bancaire ou de conformite justifiant un delai supplementaire.

Article 20 - Devise et moyens de paiement

EKEFLICKS peut regler le Producteur par virement bancaire, mobile money ou tout autre moyen disponible et autorise dans son pays. Le paiement peut etre effectue en FCFA, euros, dollars americains ou autre devise prise en charge.

Les frais imposes par la banque, l'operateur ou le prestataire de paiement du Producteur peuvent etre deduits ou supportes par le Producteur lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par EKEFLICKS.

Article 21 - Fiscalite

Chaque Partie demeure responsable de ses obligations fiscales, sociales et declaratives. EKEFLICKS peut appliquer toute retenue, taxe ou formalite imposee par la loi applicable et demander les justificatifs necessaires au traitement fiscal du paiement.

Article 22 - Filiales et deployment international d'EKEFLICKS

EKEFLICKS a vocation a deployer des filiales ou entites locales dans differents pays, notamment en Cote d'Ivoire dans une premiere phase de deployment.

EKEFLICKS peut confier a une filiale, societe affiliee ou entite locale tout ou partie des operations de facturation, paiement, commercialisation, promotion, relation avec les operateurs, publicite, support ou conformite locale.

La creation d'une filiale dans le pays du Producteur ne met pas automatiquement fin au present contrat. Lorsque la legislation ou l'organisation du groupe l'exige, EKEFLICKS peut proposer un avenant ou un transfert contractuel a l'entite locale concernee.

Article 23 - Promotion

Le Producteur autorise EKEFLICKS a utiliser, aux fins de promotion et d'exploitation du Contenu, le titre, l'affiche, les visuels, captures, bande-annonce, extraits, noms des artistes et du réalisateur, logos liés à l'œuvre et métadonnées fournis ou valablement exploitables.

Ces éléments peuvent être utilisés sur les sites, applications, réseaux sociaux, campagnes, événements, relations presse et supports promotionnels d'EKEFLICKS ou de ses partenaires de distribution.

Article 24 - Extraits et formats promotionnels

EKEFLICKS peut créer des bandes-annonces, teasers, vignettes, extraits courts et adaptations de format nécessaires à la promotion, notamment des formats verticaux ou adaptés aux réseaux sociaux, sans dénaturer substantiellement l'œuvre.

Article 25 - Protection technique

Le Producteur autorise EKEFLICKS à appliquer aux Contenus des mesures de protection telles que chiffrement, DRM, watermarking, tokenisation, limitation de sessions, géorestriction et contrôle du téléchargement.

Article 26 - Piratage

EKEFLICKS met en œuvre des mesures raisonnables de protection contre la copie et la diffusion non autorisées, sans garantir l'absence absolue de piratage, de captation ou de redistribution illicite par des tiers.

Article 27 - Contenus illicites ou non autorisés

Le Producteur ne peut soumettre un Contenu illicite ou pour lequel il ne détient pas les droits nécessaires. EKEFLICKS peut suspendre, bloquer ou retirer un Contenu en cas de réclamation crédible, décision administrative ou judiciaire, risque juridique sérieux, fraude ou violation du présent contrat.

Article 28 - Reclamations de tiers

En cas de réclamation portant sur un Contenu, EKEFLICKS peut demander au Producteur les justificatifs de droits. Pendant l'examen, EKEFLICKS peut suspendre temporairement la diffusion ou le paiement directement lié au Contenu contesté.

Article 29 - Fraude et manipulation d'audience

Toute manipulation artificielle des audiences ou revenus constitue une violation grave.

EKEFLICKS peut invalider les vues frauduleuses, annuler les revenus correspondants, suspendre le compte et, en cas de fraude grave ou repétée, résilier le contrat.

Article 30 - Preuve et conservation

EKEFLICKS peut conserver les informations nécessaires à la preuve de la relation contractuelle et des opérations : version du contrat, empreinte cryptographique, date et heure, identité déclarée du signataire, qualité du signataire, méthode de signature, adresse IP, informations techniques de connexion et historique des versions.

Article 31 - Signature électronique

Le Producteur accepte que le présent contrat puisse être conclu par voie électronique. Le processus peut comprendre la présentation intégrale du document, l'identification du compte, la confirmation du nom et de la qualité du signataire, une acceptation explicite, une action volontaire de signature, l'horodatage, l'enregistrement de la version et de l'empreinte SHA-256 du document.

Le Producteur garantit que la personne effectuant la signature est habilitée à engager l'entité qu'elle représente. EKEFLICKS peut, selon le territoire, le niveau de risque ou la nature du contrat, recourir à un prestataire spécialisé de signature électronique.

Article 32 - Evolution et versionnement du contrat

EKEFLICKS peut publier une nouvelle version du contrat notamment en raison d'une évolution réglementaire, d'un changement de plateforme, de l'ouverture d'un territoire, de la création d'une filiale, d'une évolution substantielle du modèle économique ou de nouvelles fonctionnalités.

Une modification substantielle affectant les droits concédés, les obligations essentielles ou la rémunération du Producteur est portée à sa connaissance et peut nécessiter une nouvelle acceptation. Les versions précédemment signées et leurs preuves sont conservées.

Article 33 - Evolution des barèmes

Les barèmes applicables aux périodes futures peuvent évoluer. Toute modification du tarif des vues, du partage publicitaire ou du seuil de paiement applicable au Producteur doit être communiquée avant son entrée en vigueur et, lorsqu'elle constitue une modification substantielle du contrat, faire l'objet de la procédure de nouvelle acceptation applicable.

Les sommes définitivement acquises au titre d'une période clôturée ne sont pas rétroactivement réduites par un nouveau barème.

Article 34 - Suspension du compte

EKEFLICKS peut suspendre temporairement un compte en cas d'informations incomplètes, pièces obligatoires manquantes ou expirées, suspicion de fraude, violation contractuelle, réclamation importante relative aux droits ou obligation légale.

La suspension n'efface pas les montants légitimement acquis avant celle-ci, sous réserve des sommes contestées, fraudueuses, compensables ou légalement bloquées.

Article 35 - Retrait d'un Contenu

Le Producteur peut demander le retrait d'un Contenu. EKEFLICKS dispose d'un délai raisonnable, pouvant aller jusqu'à trente (30) jours, pour effectuer le retrait des services actifs, sous réserve des engagements publicitaires en cours, obligations envers les utilisateurs, caches techniques et obligations légales.

Article 36 - Résiliation

Chaque Partie peut résilier le contrat moyennant un préavis écrit de trente (30) jours, sauf engagement particulier applicable à certains Contenus.

En cas de fraude, violation grave, atteinte manifeste aux droits de tiers, activité illicite ou manquement non remédié lorsqu'une remédiation est possible, EKEFLICKS peut suspendre ou résilier le contrat dans les limites permises par la loi.

Article 37 - Effets de la résiliation

Après résiliation, les nouveaux dépôts sont bloqués et les Contenus sont retirés dans un délai raisonnable. Les campagnes ou obligations déjà engagées peuvent être menées à leur terme lorsque nécessaire. Les sommes définitivement dues sont calculées et réglées conformément au contrat.

Les clauses qui, par leur nature, doivent survivre à la fin du contrat continuent de produire effet, notamment celles relatives aux paiements dus, confidentialité, responsabilité, preuve et règlement des litiges.

Article 38 - Confidentialité

Chaque Partie protège les informations confidentielles commerciales, techniques, financières ou stratégiques obtenues dans le cadre de la relation. Cette obligation ne s'applique pas aux informations devenues publiques sans faute, déjà licitement connues ou dont la divulgation est imposée par la loi.

Article 39 - Donnees personnelles

Les donnees personnelles des representants, collaborateurs et utilisateurs autorises du Producteur sont traitees conformement a la reglementation applicable et a la politique de confidentialite d'EKEFLICKS, notamment aux fins d'identification, securite, gestion contractuelle, paiement, lutte contre la fraude et respect des obligations legales.

Article 40 - Responsabilite

Chaque Partie repend des dommages directs resultant de ses propres manquements, dans les limites permises par la loi applicable. Le Producteur demeure notamment responsable de la licéité des Contenus et de la titularite des droits qu'il declare detenir.

Aucune limitation prevue au present contrat ne s'applique lorsqu'elle est interdite par une disposition imperative.

Article 41 - Garantie du Producteur

Sous reserve d'en etre informe dans un delai raisonnable et de pouvoir participer a la defense, le Producteur garantit EKEFLICKS contre les consequences directement liees a une reclamation fondee sur l'absence de droits que le Producteur avait expressement declare detenir ou etre autorise a conceder.

Article 42 - Force majeure

Aucune Partie n'est responsable d'un retard ou d'une inexécution directement causee par un evenement de force majeure reconnu par la legislation applicable, pendant la duree et dans la mesure de cet empechement.

Article 43 - Droit applicable

Sous reserve des dispositions imperatives eventuellement applicables dans un territoire concerne, le present contrat est regi par le droit francais.

Article 44 - Reglement amiable

Avant toute procedure contentieuse, les Parties s'efforcent de resoudre amiablement leur differend pendant une periode de trente (30) jours suivant sa notification ecrite, sauf urgence, mesure conservatoire ou impossibilite legale.

Article 45 - Juridiction

Sous reserve des regles imperatives de competence applicables, tout litige relatif au present contrat releve des juridictions competentes du ressort du siege social d'EKEFLICKS en France.

Article 46 - Langue

La version française constitue la version contractuelle de référence. EKEFLICKS peut fournir des traductions. En cas de contradiction, la version française prévaut, sauf disposition impérative contraire.

Article 47 - Integralité et documents contractuels

Le présent contrat, ses annexes, les conditions particulières acceptées pour certains Contenus et les versions de barèmes auxquelles il renvoie constituent l'accord des Parties sur leur objet.

Article 48 - Nullité partielle

Si une stipulation est déclarée invalide ou inapplicable, les autres stipulations demeurent applicables dans toute la mesure permise par la loi. Les Parties s'efforcent de remplacer la stipulation concernée par une disposition valide d'effet économique aussi proche que possible.

Article 49 - Acceptation

Le Producteur déclare avoir lu le contrat dans son intégralité, avoir eu la possibilité de le conserver, avoir fourni des informations exactes, être habilité à engager l'entité représentée, comprendre les mécanismes de rémunération et accepter expressément les droits de diffusion, de monétisation et de commercialisation publicitaire accordés à EKEFLICKS.

ANNEXE 1 - BAREME ECONOMIQUE EKEFLICKS

Element	Regle applicable -
Remuneration a la vue	1 000 FCFA pour 1 000 Vues Eligibles
Publicite	60 % Producteur / 40 % EKEFLICKS sur les Revenus Publicitaires Nets
Regie publicitaire	EKEFLICKS negocie, conclut et signe les contrats publicitaires de son ecosysteme
Seuil minimum de paiement	50 000 FCFA ou contre-valeur dans la devise de paiement
Arrete des comptes	Mensuel
Delai de paiement	Maximum 45 jours apres cloture, sous reserve des conditions contractuelles
Devise de reference	FCFA BCEAO
Autres devises	Conversion selon le taux de reference retenu pour la periode de paiement
Revenus d'abonnement	Aucun partage general sauf accord ecrit distinct

Toute evolution substantielle de ce bareme applicable au Producteur est communiquee avant son entree en vigueur et traitee conformement aux clauses de versionnement et de nouvelle acceptation du contrat.

ANNEXE 2 - FICHE PRODUCTEUR

PAGE DE SIGNATURE ELECTRONIQUE